

1501321-35.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2108410/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 24439909 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2108410 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2108410/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501321-35.2022.8.26.0548 controle: 2022/000482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2108410/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 24439909 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2108410 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2108410/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANDERSON ALVES DUTRA

Vítima:

Saúde Pública e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

GABRIEL ANDERSON ALVES DUTRA, RG 53.224.907/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 21/04/2022 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 62/64). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 100), apresentando defesa preliminar (fls. 108). A denúncia foi recebida aos 27/06/2022 (fls. 109), sendo o acusado citado aos 04/07/2022 (fls. 141). A audiência foi dada por prejudicada após a manifestação das partes, que pugnaram pela rejeição da denúncia e consequente absolvição sumária do acusado, considerando não haver relação entre os fatos relatados na inicial e o apurado no inquérito policial. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Assiste inteira razão às partes. Com efeito, conforme se verifica dos autos, os fatos descritos na denúncia não guardam qualquer relação com o que consta do inquérito policial, inclusive no que diz respeito a valores e quantidades de substâncias apreendidas. A peça, inclusive, está endereçada a outro Juízo. Não se trata, pois, de mero erro material ou de fato novo, passíveis de aditamento ou correção. A hipótese é, portanto, na atual fase processual, de trancamento da ação penal, cuja denúncia é manifestamente inepta. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, DETERMINO O TRANCAMENTO deste processo nº 482/2022, o que faço com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal Consequentemente, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de GABRIEL ANDERSON ALVES DUTRA. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 24 de agosto de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA